

3001510-27.2013.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Tem dois processos. O outro era por tráfico de drogas. Não se lembra, mas está arrependida. 'Vivia grávida na rua (é mãe de 7 filhos)'.

A prova é contundente.

De se citar que diversamente do alegado pela defesa, a representante da vítima (aqui vista como a trabalhadora que presenciou os fatos) citou que os acusados furtaram os chocolates.

O policial Salles disse que o bem foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3001510-27.2013.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3001510-27.2013.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria - 1081/2013 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Roberto Pereira Bispo e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Carlos Roberto Pereira Bispo e Raquel Luzia Navarro, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º inciso IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia os acusados, no dia 01 de agosto de 2013, por volta das 21h30min, na Rua Ignacio Alexandre Nasralla, quadra 01, no Jardim América, na cidade de Bauru, em concurso de pessoas consubstanciado pelos mesmos desígnios e propósitos, subtraíram para eles, 27 unidades de chocolate "Chokito", em prejuízo da Paneteria Beuna Pasta.

Boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), relatório policial final (fls. 117/118).

Pela decisão de fls. 121 foi recebida a denúncia e determinada a a citação dos acusados.

Os réus foram citados (fls. 159 e 313), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 173/177 e 317/320).

A decisão de fls. 168 suspendeu o feito unicamente no tocante à ré, nos termos do art. 366 do CPP.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 202 foi ouvido o PM Salles e interrogado o réu.

A sentença de fls. 266/268 condenou o acusado Carlos Roberto a cumprir a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias multa, por infração ao artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

Tal título executivo judicial transitou em julgado (fls. 271).

A decisão de fls. 324 revogou a suspensão do processo outrora decretada e manteve o recebimento da denúncia em desfavor da ré.

Durante a audiência de fls. 370/371, as partes desistiram da oitiva do policial Salles (cujo depoimento foi colhido no ato processual anterior), pleito homologado. Na mesma ocasião, a ré foi interrogada.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 373/378 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva com a condenação da acusada, valorando-se os maus antecedentes, a constatação da reincidência, fixando-se o regime inicial semiaberto.

A decisão de fls. 404 determinou a restauração do incidente nº 0029499-83.2018.8.26.0071.

As partes desistiram da perícia (fls. 437 e 444).

Já a D. Defesa às fls. 406/415 pleiteou pela absolvição por ausência de provas (vítima não ouvida e objetos não apreendidos), ou pela constatação da insignificância penal, ou, em caso de condenação, pela substituição da privativa por restritivas, ou, em caso de manutenção da pena corporal, pela concessão da prisão domiciliar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de avaliação indireta (fls. 68), relatório policial final (fls. 72/77).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A representante da vítima Mariane Aparecida do Nascimento Pedro, durante o inquisitivo (fls. 70), disse que, no dia dos fatos, trabalhava como caixa, sendo que um casal pediu copos descartáveis. Afirmou que, quando foi pegar, eles furtaram chocolates e colocaram dentro de um saco preto. A polícia foi acionada e eles foram localizados.

O policial militar Salles, na fase judicial (mídia SAJ) disse que foi dada notícia do furto. Afirmou que posteriormente os dois (Carlos e Raquel) foram pegos com o produto. Pelo que se recorda conseguiram recuperar a mercadoria.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DEFRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Carlos Roberto Pereira Bispo, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), confessou a prática delitiva. Disse que, na época, morava na rua e Raquel era sua companheira. Dirigiam-se para o Parque das Nações e passaram na padaria, e, após a negativa de doação da dona, pegou a caixa fechada com os chocolates. Era usuário de drogas. Pretendiam vender para comprar drogas, mas como não conseguiram, quando foram abordados pelos policiais.

A acusada Raquel Luzia Navarro, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), não se lembrou dos fatos, pois à época era usuária de 'crack'. Disse que não sabia o que fazia. Não se lembrou de nada. Carlos, conhecia de vista, pois andavam juntos. 'Depois de fumarem um ia para cada canto'. Era moradora de rua. Tem dois processos. O outro era por tráfico de drogas. Não se lembra, mas está arrependida. 'Vivia grávida na rua (é mãe de 7 filhos)'.

A prova é contundente.

De se citar que diversamente do alegado pela defesa, a representante da vítima (aqui vista como a trabalhadora que presenciou os fatos) citou que os acusados furtaram os chocolates.

O policial Salles disse que o bem foi recuperado e entregue à padaria, conforme constante no boletim de ocorrência.

O acusado Carlos (condenado) citou que ambos cometeram o crime, sendo que andavam em companhia à época e utilizavam drogas.

A utilização de entorpecente é fator para a acusada não se lembrar dos fatos, como declinado nos autos.

Contudo, jamais os negou, tanto é que se mostrou arrependida.

A comparsaria impede o manejo da bagatela própria.

É inteligência do item 6, edição 47, da Ferramenta "Jurisprudência em Teses" do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 6) A prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

A ré não possui antecedentes criminais (fls. 331/348 e 361/365).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, a culpabilidade, circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve permanecer no mínimo legal, isto é, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, há três feitos que denotam reincidências: 0011542-89.2006, 0014939-59.2006 e 0006527-97.2005.

Por isso, a pena é agravada em $\frac{1}{2}$, atingindo 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição.

O valor de cada dia-multa é de $\frac{1}{30}$, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica da ré.

O regime é o inicial fechado.

A acusada, após os fatos, cometeu delito análogo, com condenação transitada em julgado (feito nº 0014723-20.2014).

Tal circunstância, além das reincidências, denotam que o regime fechado é o único apto a reprimir e, principalmente, ressocializar a acusada.

No ponto:

Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado. Inconformismo defensivo. Absolvição por atipicidade em razão de o réu estar sob influência de drogas. Descabimento. Embriaguez voluntária. Autoria e materialidade amplamente comprovadas nos autos. Qualificadora bem caracterizada. Crime consumado. Inversão da posse. Pena. Básica elevada corretamente ante as desfavoráveis circunstâncias judiciais. Segunda etapa. Aumento na $\frac{1}{2}$ pela multirreincidência, com subsequente redução em $\frac{1}{6}$ pela confissão -. Manutenção pela proporcionalidade. Regime fechado mantido. Recurso não provido.

(TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500686-90.2022.8.26.0536, relator Des. Hugo Maranzano, julgado em 30/11/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL na ação penal e, desta feita, CONDENO a acusada RAQUEL LUZIA NAVARRO, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 3 (três) anos reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de $\frac{1}{30}$ do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal;

A acusada deverá recorrer no estado em que se encontra, o documento de fls. 445 dá conta de que ela respondeu ao feito em liberdade, e, assim, nesta condição poderá recorrer (fls. 445).

Por isso, o pedido de prisão domiciliar não merece acatamento.

Com efeito, antes do trânsito em julgado a substituição dependeria, por certo, da prisão preventiva, como dito, não ocorrida na espécie.

De outro lado, a dita custódia, após o trânsito, para além de escapar da competência jurisdicional, depende da progressão ao regime aberto, nos termos dos arts. 66 e 117, ambos da LEP.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a ré a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

Deve a zelosa serventia, ainda, em cumprimento ao constante às fls. 429, regularizar o tarjamento no sistema informatizado.

P.R.I.C.

Bauru, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA